Section 2: Dispositions particulières à certaines catégories de PSF. 3222
Sous-section 1: Les entreprises d'investissement. 3222
Art. 24. Les entreprises d'investissement. 3222
Art. 24-1. La participation à un système d'indemnisation des investisseurs. 3223
Sous-section 2: Certains PSF autres que les entreprises d'investissement. 3224
Art. 25. Les conseillers en opérations financières. 3224
Art. 26. Les courtiers. 3224
Art. 27. Les teneurs de marché. 3224
Art. 28-1. Les opérateurs de systèmes de paiement ou de systèmes de règlement des opérations sur titres. 3224
Art. 28-2. Les personnes effectuant des opérations de change-espèces. 3224
Art. 28-3. Le recouvrement de créances. 3224
Art. 28-4. Les professionnels effectuant des opérations de prêt. 3224
Art. 28-5. Les professionnels effectuant du prêt de titres. 3225
Art. 28-6. Les professionnels effectuant des services de transfert de fonds. 3225
Art. 28-7. Les administrateurs de fonds communs d'épargne. 3225
Art. 28-8. Les gestionnaires d'OPC non coordonnés 3226
Sous-section 3: Les PSF exerçant une activité connexe ou complémentaire à une activité du secteur financier. 3226
Art. 29. Les domiciliataires de sociétés. 3226
Art. 29-1. Les agents de communication à la clientèle. 3226
Art. 29-2. Les agents administratifs du secteur financier. 3227
Art. 29-3. Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier. 3227
Art. 29-4. Les professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés. 3227
Chapitre 3: L'agrément pour l'établissement de succursales et pour la libre prestation de services au Luxembourg par des établissements de crédit ou des PSF, de droit étranger. 3228
Art. 30. Etablissements de crédit et entreprises d'investissement d'origine communautaire. 3228
Art. 31. Etablissements financiers d'origine communautaire. 3228
Art. 32. Etablissements de crédit et entreprises d'investissement d'origine non communautaire; PSF autres que les entreprises d'investissement, d'origine communautaire ou non communautaire. 3228
Chapitre 4: L'agrément pour l'établissement de succursales et pour la prestation de services dans un autre Etat membre de la CE par des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou certains établissements financiers de droit luxembourgeois. 3229
Art. 33. L'établissement de succursales dans la CE. 3229
Art. 34. La prestation de services dans la CE. 3229
Art. 34-1. L'établissement de succursales ou la prestation de services dans un Etat partie à l'Accord sur l'EEE autre qu'un Etat membre de la CE. 3229
Chapitre 5: L'agrément des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres. 3230
Art. 34-2. Définitions. 3230
Art. 34-3. Le champ d'application. 3231
Art. 34-4. La demande d'agrément. 3231
Art. 34-5. La procédure d'agrément. 3232
Art. 34-6. Les conditions d'agrément. 3232
Art. 34-7. Le retrait de l'agrément. 3232
PARTIE II: Les obligations professionnelles, les règles prudentielles et les règles de conduite dans le secteur financier. 3232
Art. 35. Champ d'application. 3232
Art. 36. Les règles prudentielles du secteur financier. 3233
Art. 36-1. Règles prudentielles spécifiques à certains PSF. 3233
Art. 37. Les règles de conduite du secteur financier. 3233
Art. 37-1. Le droit à l'information à l'égard des institutions luxembourgeoises participant à des systèmes de paiement ou à des systèmes de règlement des opérations sur titres. 3234
Art. 38. La définition du blanchiment. 3234

Art. 5. L'administration centrale et l'infrastructure.

(1) L'agrément est subordonné à la justification de l'existence au Luxembourg de l'administration centrale de l'établissement à agréer.

(2) L'établissement doit justifier aussi d'une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates.

Art. 6. L'actionnariat.

(1) L'agrément est subordonné à la communication à la Commission de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l'établissement à agréer une participation qualifiée ou leur permettant d'exercer une influence significative sur la conduite des affaires, et du montant de ces participations. La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit.

(2) L'agrément est subordonné à ce que la structure de l'actionnariat direct et indirect de l'établissement soit transparente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance prudentielle de l'établissement et le cas échéant du groupe auquel il appartient sont clairement déterminées; que cette surveillance peut s'exercer sans entrave; et qu'une surveillance sur une base consolidée du groupe auquel l'établissement appartient est assurée.

(3) Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit en informer préalablement la Commission et communiquer le montant de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer la Commission si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50% ou que l'établissement de crédit devient sa filiale.

(4) La Commission peut endéans les trois mois à compter de la date de l'information prévue au paragraphe précédent s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, elle n'est pas satisfaite de la qualité de la personne visée au paragraphe précédent. Lorsqu'il n'y a pas opposition, la Commission peut fixer un délai maximal pour la réalisation du projet visé au paragraphe précédent. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition de la Commission, celle-ci peut suspendre l'exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l'annulation des votes émis.

(5) Si l'acquéreur des participations visées au paragraphe (3) est un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou une entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou une personne physique ou morale qui contrôle un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, et si, en vertu de l'acquisition, l'établissement dans lequel l'acquéreur envisage de détenir une participation devient une filiale ou passe sous son contrôle, l'appréciation de l'acquisition doit faire l'objet de la consultation préalable visée à l'article 3(2).

(6) Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit en informer préalablement la Commission et communiquer le montant envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer la Commission de son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20, 33 ou 50% ou que l'établissement cesse d'être sa filiale.

(7) Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à la Commission, dès qu'ils en ont eu connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés aux paragraphes (3) et (6). De même ils communiquent au moins une fois par an l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.

(8) L'application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l'existence de mesures décidées par les autorités de la CEE et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes de prises de participations déposées par des entreprises mères directes ou indirectes relevant du droit d'un pays tiers à la CEE.

Art. 7. L'honorabilité et l'expérience professionnelles.

(1) L'agrément est subordonné à la condition que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés visés à l'article précédent, justifient de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.

(2) Les personnes chargées de la gestion de l'établissement doivent être au moins à deux et doivent être habilitées à déterminer effectivement l'orientation de l'activité. Elles doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d'avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d'autonomie.

(3) Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d'honorabilité ou d'expérience professionnelles, doit être autorisée au préalable par la Commission. A cet effet, la Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales. La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au «tribunal administratif»[5], qui statue (...) comme juge du fond.

Art. 8. Les assises financières.

(1) L'agrément est subordonné à la justification d'un capital social d'une valeur de «8.700.000 euros»[6], dont «6.200.000 euros»[7] doivent être libérés. Un règlement grand-ducal peut modifier ces montants.

(2) Les fonds propres d'un établissement de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital social exigé en vertu du paragraphe précédent. Si les fonds propres viennent à diminuer en-dessous de ce montant, la Commission peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement régularise sa situation ou cesse ses activités.

Art. 9. Le crédit suffisant.

L'agrément est subordonné à la justification d'un crédit suffisant en fonction du programme d'activités.

Art. 10. La révision externe.

(1) L'agrément est subordonné à la condition que l'établissement confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, qui justifient d'une expérience professionnelle adéquate. La désignation de ces réviseurs externes est faite par l'organe chargé de l'administration de l'établissement de crédit.

(2) Toute modification dans le chef des réviseurs externes doit être autorisée au préalable par la Commission conformément à l'article 7(3).

(3) L'institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi sur les sociétés commerciales, de même que l'article 137 de la loi modifiée du 10 août 1915, ne s'appliquent pas aux établissements de crédit.

Art. 10-1. La participation à un système de garantie des dépôts.

(Loi du 11 juin 1997)

«Sans préjudice de l'article 62-5(4), l'agrément est subordonné à la participation de l'établissement de crédit à un système de garantie des dépôts institué au Luxembourg et reconnu par la Commission.»

Art. 10-2. La participation à un système d'indemnisation des investisseurs.

(Loi du 27 juillet 2000)

«Sans préjudice de l'article 62-15(4), l'agrément est subordonné à la participation de l'établissement de crédit à un système d'indemnisation des investisseurs institué au Luxembourg et reconnu par la Commission.»

Art. 11. Le retrait de l'agrément.

(1) L'agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.

(2) L'agrément devient caduc s'il n'en est pas fait usage pendant une période ininterrompue de plus de douze mois.

(3) La décision sur le retrait de l'agrément peut être déférée, dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au «tribunal administratif»[8], qui statue (. .) comme juge du fond.

«Section 2: Dispositions particulières aux caisses rurales.»[9]

Art. 12. Dispositions particulières aux caisses rurales.

(1) Est considéré comme un établissement de crédit unique l'ensemble formé par l'établissement de crédit central des caisses rurales et par les caisses rurales affiliées depuis avant le 15 décembre 1977 à cet établissement de crédit central ou issues de la fusion de telles caisses et toujours affiliées à l'établissement central. Par affiliation au sens du présent article, il faut entendre la détention d'une ou de plusieurs parts dans les fonds sociaux de l'établissement central.

(2) Les engagements de l'établissement central et des caisses affiliées constituent des engagements solidaires.

5 Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif art.100 (Mém. A 1996, p.2261)
6 Loi du 2 août 2003
7 Loi du 2 août 2003
8 Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif art.100 (Mém. A 1996, p.2261)
9 Loi du 21 novembre 1997